

CONTRAT DE LICENCE EXCLUSIVE

Le présent contrat est conclu entre :

Jake B (Nicolas JACOB), exerçant sous la forme juridique micro-entreprise, identifié(e) sous le numéro 904 733 342 00011, situé(e) 342 chemin départemental 258 annexe, 83210 Solliès-Ville, exerçant notamment sous le nom ou pseudonyme Jake B, ci-après dénommé « Le Concédant ».

Et :

Sofia Azzouni, demeurant 106 Boulevard Gabriel Péri, ci-après dénommé « Le Licencié ».

1. PRÉAMBULE

La présente Licence régit, avec les Conditions Générales de Vente de la boutique jakeb-test, les conditions applicables à la concession exclusive de droits d'exploitation sur l'œuvre de musique instrumentale du Concédant, ci-après dénommée « l'Œuvre », en contrepartie du versement d'un prix forfaitaire par le Licencié.

Les Parties déclarent et garantissent avoir préalablement :

- pris connaissance et accepté les Conditions Générales de Vente applicables sur jakeb-test ;
- pris connaissance et accepté les stipulations spécifiques de la présente Licence.

Le Licencié reconnaît que l'Œuvre et son titre sont protégés par le droit d'auteur.

Tous les droits qui ne sont pas expressément octroyés au Licencié par la présente Licence sont réservés par le Concédant.

2. OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet l'octroi d'une licence exclusive d'exploitation d'une composition musicale proposée par le Concédant, identifiée sous le nom Vendetta, en contrepartie du montant effectivement payé par le Licencié lors de la commande, soit 500,00 €, après application éventuelle de toute remise, promotion, réduction, avoir, avantage ou offre commerciale applicable au moment de l'achat.

Ce contrat est délivré uniquement pour l'utilisation de l'Œuvre par le Licencié conformément à l'ensemble des conditions énoncées dans le présent document.

La présente Licence autorise le Licencié à incorporer l'Œuvre dans une ou plusieurs nouvelles créations musicales, ci-après dénommées individuellement ou collectivement « Nouvelle(s) Œuvre(s) ».

3. LIVRAISON

Dans le cadre de la présente Licence, le Licencié recevra les fichiers suivants : 1 fichier MP3, 1 fichier WAV, 1 fichier ZIP (stems).

Les fichiers seront mis à disposition par courrier électronique envoyé automatiquement après validation de la commande et, le cas échéant, réception par le Concédant de l'intégralité du paiement dû par le Licencié.

La date de validation du paiement ou, dans le cas d'une Licence accordée gratuitement, la date de validation de la commande marque également la date de prise d'effet de la présente Licence.

Le Licencié est autorisé à transmettre les fichiers de l'Œuvre uniquement aux personnes participant directement à la création d'une ou plusieurs Nouvelles Œuvres, notamment un ingénieur du son, musicien, réalisateur artistique, studio d'enregistrement ou autre prestataire technique.

Ces personnes ne bénéficient d'aucun droit personnel d'exploitation sur l'Œuvre et ne peuvent utiliser les fichiers dans un autre projet.

Le Licencié demeure responsable du respect de la présente Licence par toute personne à laquelle il transmet les fichiers.

4. DROITS ACCORDÉS

4.1. Nature de la Licence

La présente Licence est concédée à titre EXCLUSIF. Les droits portant directement sur l'Œuvre instrumentale sont personnels au Licencié et ne peuvent être transférés ou sous-licenciés à un tiers, sauf disposition expressément contraire du présent Contrat.

Les droits accordés au Licencié sur l'Œuvre sont d'interprétation stricte. Tous les droits qui ne sont pas expressément mentionnés dans la présente Licence demeurent réservés au Concédant.

À compter de la prise d'effet de la présente Licence Exclusive, le Concédant s'interdit de vendre, concéder ou accorder à tout tiers une nouvelle licence d'exploitation portant sur la même Œuvre. Toute licence non-exclusive régulièrement accordée avant cette date demeure toutefois pleinement valable jusqu'à son terme et selon ses propres conditions, sans être résiliée, réduite ou affectée par la présente Licence Exclusive. Le Licencié reconnaît l'existence éventuelle de telles licences antérieures et s'interdit de contester, bloquer, faire supprimer ou autrement entraver toute exploitation réalisée conformément à celles-ci.

4.2. Création d'une ou plusieurs Nouvelles Œuvres

Le Licencié dispose du droit exclusif d'utiliser tout ou partie de l'Œuvre afin de créer une ou plusieurs Nouvelles Œuvres.

Dans ce cadre, le Licencié est notamment autorisé à :

- ajouter des paroles et des prestations vocales ;
- ajouter ses propres éléments musicaux ;
- modifier la structure et l'arrangement de l'Œuvre ;
- modifier sa durée ;
- modifier son tempo ;
- modifier sa tonalité ou sa hauteur ;
- couper, réorganiser ou répéter certaines parties de l'Œuvre dans le but de créer une ou plusieurs Nouvelles Œuvres.

Ces modifications ne confèrent au Licencié aucun droit de propriété sur l'Œuvre instrumentale originale.

4.3. Exploitation des Nouvelles Œuvres

Sous réserve des droits du Concédant sur l'Œuvre instrumentale préexistante, le Licencié dispose du droit exclusif d'exploiter chacune des Nouvelles Œuvres qu'il crée conformément à la présente Licence.

L'exclusivité accordée au Licencié ne constitue pas une cession de propriété de l'Œuvre instrumentale ni des droits d'auteur du Concédant sur celle-ci. Elle confère au Licencié l'exclusivité contractuelle des nouvelles exploitations autorisées à compter de la prise d'effet de la présente Licence.

Le Concédant ne pourra plus autoriser de nouveaux licenciés à créer ou exploiter une œuvre à partir de la même Œuvre instrumentale après la prise d'effet de la présente Licence Exclusive.

Le Licencié est autorisé à distribuer et exploiter chacune des Nouvelles Œuvres :

- en tant que single ;
- dans un EP ;
- dans un album ;
- dans une compilation ;
- sur les plateformes de streaming ;
- sur les plateformes de téléchargement numérique ;
- sur supports physiques ;
- dans le cadre de performances publiques ;
- dans les limites audiovisuelles prévues par la présente Licence.

4.4. Limites d'exploitation

Dans le cadre de la Licence Exclusive, le Licencié est autorisé à exploiter chacune des Nouvelles Œuvres sans limitation quantitative, selon les conditions suivantes :

- nombre illimité d'écoutes sur les plateformes de streaming ;
- nombre illimité de vues vidéo monétisées et non-monétisées, ainsi que nombre illimité de clips musicaux et d'usages audiovisuels autorisés conformément à l'article 4.6 ;
- diffusion sans limitation quantitative sur les stations de radio ou de télévision ;
- performances publiques et concerts : autorisées.

Chaque Nouvelle Œuvre peut également être utilisée dans des contenus promotionnels directement destinés à promouvoir l'artiste ou la Nouvelle Œuvre concernée, notamment des extraits publiés sur les réseaux sociaux, sous réserve des dispositions audiovisuelles prévues à l'article 4.6.

4.5. Revenus générés par les Nouvelles Œuvres

Sous réserve du respect des termes de la présente Licence, le Licencié conserve les sommes qui lui sont versées au titre de l'exploitation commerciale et de la distribution de chacune des Nouvelles Œuvres.

Aucune redevance supplémentaire calculée sur les revenus de streaming, de vente ou de distribution des Nouvelles Œuvres n'est due au Concédant au titre de la présente Licence.

Cette stipulation est sans préjudice des droits d'auteur, droits voisins, droits mécaniques ou autres droits susceptibles d'être dus au Concédant conformément aux accords conclus entre les Parties et aux dispositions applicables.

4.6. Clip musical, synchronisation et illustration sonore

a. Clips musicaux des Nouvelles Œuvres

Le Licencié est autorisé à réaliser un nombre illimité de clips musicaux associés à chacune des Nouvelles Œuvres. Le nombre de vues, monétisées ou non-monétisées, générées par ce clip musical n'est soumis à aucune limitation quantitative.

Aucune limitation quantitative ne s'applique au nombre de clips musicaux réalisés à partir des Nouvelles Œuvres.

b. Cinéma, films et documentaires

Le Licencié est autorisé à synchroniser l'Œuvre et/ou une ou plusieurs Nouvelles Œuvres, sans limitation quantitative du nombre de projets, dans des projets cinématographiques ou audiovisuels, notamment des films, courts-métrages, longs-métrages et documentaires.

Aucune nouvelle licence n'est requise pour chaque projet cinématographique, film, court-métrage, long-métrage, documentaire ou projet audiovisuel distinct couvert par la présente Licence Exclusive.

c. Publicité

Le Licencié est autorisé à utiliser et synchroniser l'Œuvre et/ou une ou plusieurs Nouvelles Œuvres dans un nombre illimité de contenus ou projets publicitaires.

Le nombre de contenus publicitaires distincts ainsi que leur nombre de diffusions, impressions ou vues ne sont soumis à aucune limitation quantitative au titre de la présente Licence Exclusive.

d. Vidéos en ligne, podcasts et illustration sonore

Le Licencié est autorisé à utiliser l'Œuvre instrumentale, sans création obligatoire d'une Nouvelle Œuvre, comme musique de fond ou illustration sonore dans un nombre illimité de vidéos YouTube, podcasts audio et contenus éditoriaux numériques similaires qu'il produit, publie ou exploite pour son propre compte.

Cette autorisation est limitée à un usage de l'Œuvre en fond sonore ou en illustration sonore. Elle ne permet pas de republier, distribuer, vendre ou mettre à disposition l'Œuvre comme contenu musical autonome, ni de transférer ou sous-licencier ce droit à un tiers.

Les utilisations relevant du cinéma, des films, des documentaires ou de la publicité sont autorisées dans les conditions prévues aux paragraphes b et c du présent article, sans limitation quantitative.

5. GARANTIES

5.1. Garanties du Concédant

Le Concédant garantit que :

- a. Il est titulaire ou, lorsqu'un ou plusieurs collaborateurs ont participé à la création de l'Œuvre, co-titulaire des

droits patrimoniaux concernés, et dispose dans tous les cas de l'ensemble des droits, autorisations, accords ou mandats nécessaires pour accorder valablement la présente Licence Exclusive, consentir l'exclusivité prévue au Contrat et s'engager à ne plus accorder de nouvelles licences sur l'Œuvre après sa prise d'effet.

b. L'Œuvre est originale et ne contient aucun sample, extrait sonore ou élément soumis à des droits de tiers nécessitant une licence supplémentaire.

c. L'Œuvre ne contrevient à aucun droit de propriété intellectuelle et ne fait l'objet d'aucune réclamation ou litige en cours.

d. L'Œuvre est fournie « en l'état », sans garantie de compatibilité avec un système de distribution spécifique ni de performance commerciale sur les plateformes de streaming.

e. En cas de réclamation d'un tiers sur l'Œuvre, le Concédant s'engage à prendre en charge les frais de défense, à condition que le Licencié ait respecté toutes les clauses du présent contrat, et exclusivement si cette réclamation porte sur la composition instrumentale.

5.2. Exclusions de garantie

Le Concédant exclut toute garantie implicite et ne pourra être tenu responsable en cas de :

a. incompatibilité technique de l'Œuvre avec certains logiciels, systèmes ou plateformes de distribution ;

b. dommages indirects ou pertes financières résultant de l'exploitation de l'Œuvre par le Licencié ;

c. réclamations liées à une mauvaise utilisation de l'Œuvre par le Licencié, notamment lorsque les restrictions prévues par le présent contrat ne sont pas respectées.

5.3. Garanties du Licencié

a. Le Licencié garantit que les éléments ajoutés par lui à la Nouvelle Œuvre ainsi que l'exploitation qu'il en fait ne sont pas illicites et ne portent pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle, au droit à l'image, au droit à la dignité ou à tout autre droit du Concédant ou de tiers.

b. Le Licencié garantit le Concédant contre toute action, plainte, réclamation, contestation, revendication, litige ou demande d'indemnisation résultant d'une violation de la présente Licence imputable au Licencié ou d'un élément ajouté par celui-ci à une ou plusieurs Nouvelles Œuvres.

Les condamnations, dommages et intérêts, frais de justice et frais raisonnables de défense directement liés à une telle violation pourront être mis à la charge du Licencié dans les conditions prévues par la loi.

6. PROPRIÉTÉ, DROITS D'AUTEUR ET ÉDITION

Sous réserve des droits du Concédant sur l'Œuvre instrumentale sous-jacente et des droits des éventuels Collaborateurs, le Licencié est titulaire du master de chacune des Nouvelles Œuvres qu'il crée et peut exploiter chacun de ces masters conformément aux droits accordés par la présente Licence Exclusive.

La titularité des masters des Nouvelles Œuvres n'emporte aucune cession au Licencié de la propriété de l'Œuvre instrumentale, des droits d'auteur du Concédant ou des droits revenant aux éventuels Collaborateurs sur la composition sous-jacente.

Sauf accord écrit et signé contraire du Concédant, la répartition de base des droits d'auteur relatifs à la composition de chacune des Nouvelles Œuvres est fixée comme suit :

50 % pour la partie représentée par le Concédant, comprenant collectivement le Concédant, ses éventuels co-compositeurs ou collaborateurs et, le cas échéant, le ou les éditeurs représentant leurs intérêts ;

50 % pour la partie représentée par le Licencié, comprenant collectivement le Licencié, ses éventuels auteurs, co-auteurs, artistes en featurings ou autres contributeurs à la composition et, le cas échéant, le ou les éditeurs représentant leurs intérêts.

La répartition interne entre les personnes composant chacune de ces deux parties relève de leurs accords respectifs et ne peut en aucun cas avoir pour effet de diminuer la quote-part globale de 50 % revenant à l'autre partie.

La répartition globale de 50 % / 50 % constitue la répartition contractuelle de référence et ne peut être modifiée au détriment de la part du Concédant sans l'accord préalable, écrit et signé de celui-ci.

Tout éditeur représentant le Licencié, ses éventuels co-auteurs ou artistes en featurings ne bénéficie d'aucun droit

éditorial sur la quote-part revenant au Concédant, sauf accord préalable écrit et signé du Concédant.

De la même manière, l'existence d'un éditeur représentant le Licencié ne pourra en aucun cas avoir pour effet de désigner cet éditeur comme éditeur du Concédant.

Lorsque le Concédant ne dispose pas d'un éditeur tiers pour sa propre quote-part éditoriale, celle-ci demeure sous son contrôle. Il pourra notamment être déclaré en qualité d'éditeur à compte d'auteur (EACA) auprès de la SACEM ou sous toute forme équivalente reconnue par une autre société de gestion collective de droits d'auteur.

Tout dépôt ou toute déclaration d'une Nouvelle Œuvre auprès d'une société de perception et de répartition des droits devra faire l'objet d'une négociation directe entre les Parties et d'un accord écrit conformément aux dispositions du présent Contrat.

7. RESTRICTIONS ET INTERDICTIONS

a. Sociétés de gestion collective

Il est interdit d'enregistrer ou de faire enregistrer l'Œuvre et/ou une ou plusieurs Nouvelles Œuvres auprès d'une société de gestion collective ou organisme équivalent, notamment la SACEM, BMI, ASCAP, GEMA, SIAE, PRS for Music, SOCAN, ou toute autre société exerçant une fonction comparable dans quelque territoire que ce soit, sans l'accord préalable écrit et signé du Concédant.

Toute déclaration autorisée devra impérativement respecter la répartition des droits prévue à l'article 6 ou toute répartition différente expressément acceptée par écrit et signée par le Concédant.

Toute déclaration effectuée en violation du présent article constitue un manquement contractuel susceptible d'entraîner l'application des mesures prévues à l'article 9.

b. Content ID et systèmes d'identification automatique

Le Licencié est autorisé, dans le cadre de la présente Licence Exclusive, à enregistrer une ou plusieurs Nouvelles Œuvres et/ou leurs masters dans un système de reconnaissance automatique ou de Content ID, notamment YouTube Content ID, afin de détecter les contenus utilisant tout ou partie de l'Œuvre et, lorsque le système le permet, d'en réclamer automatiquement la monétisation.

Cette autorisation s'exerce sous réserve du respect des licences antérieures visées à l'article 4.1.

Le Licencié s'interdit d'utiliser le Content ID afin de faire supprimer, bloquer ou maintenir démonétisé un contenu exploité conformément à une licence antérieure valide portant sur la même Œuvre.

Lorsqu'un titulaire d'une licence antérieure conteste une réclamation Content ID et justifie d'une licence valable couvrant son utilisation de l'Œuvre, le Licencié devra abandonner, retirer ou faire lever dans les meilleurs délais la réclamation concernée dans la mesure nécessaire au respect des droits de ce licencié antérieur.

Le Licencié demeure responsable des démarches entreprises par les distributeurs, labels, agrégateurs ou autres prestataires qu'il mandate pour gérer le Content ID et devra leur transmettre les instructions nécessaires au respect de l'article 4.1.

c. Revente et redistribution de l'Œuvre

Le Licencié ne peut :

- vendre l'Œuvre instrumentale seule ;
- redistribuer l'Œuvre sous la forme dans laquelle elle lui a été fournie ;
- mettre les fichiers de l'Œuvre à disposition du public ;
- revendre la présente Licence ;
- sous-licencier l'Œuvre à un tiers ;
- permettre à un tiers d'utiliser l'Œuvre pour créer une œuvre distincte des Nouvelles Œuvres créées ou exploitées par le Licencié dans le cadre de la présente Licence.

La transmission des fichiers aux personnes participant directement à la création technique ou artistique des Nouvelles Œuvres demeure toutefois autorisée conformément à l'article 3.

d. Utilisation instrumentale

Sauf dans les cas d'illustration sonore ou de synchronisation expressément autorisés par l'article 4.6, il est interdit d'exploiter commercialement l'Œuvre seule comme contenu musical autonome, notamment en la republiant ou en la distribuant comme instrumentale ou beat.

e. Illustration sonore et synchronisation

L'utilisation de l'Œuvre seule comme fond sonore, illustration musicale ou élément synchronisé est autorisée exclusivement dans les cas et limites expressément prévus à l'article 4.6.

Tout usage de synchronisation ou d'illustration sonore non expressément autorisé par l'article 4.6 demeure interdit. Les droits accordés au titre de l'article 4.6 demeurent personnels au Licencié et ne peuvent être transférés, revendus ou sous-licenciés à un tiers.

8. DROIT MORAL

a. Droit à la paternité de l'Œuvre

Le Licencié s'engage à identifier le Concédant comme compositeur et/ou producteur de l'Œuvre au moyen du crédit « Produced by Jake B » ou de toute mention équivalente, dès lors que celle-ci permet d'identifier explicitement le rôle du Concédant et, le cas échéant, de ses éventuels collaborateurs en qualité de compositeur(s), co-compositeur(s), producteur(s) ou co-producteur(s) de l'Œuvre.

Ce crédit ou toute mention équivalente devra être mentionné, lorsque le support concerné permet techniquement son affichage, sur les plateformes et supports utilisés pour l'exploitation des Nouvelles Œuvres, notamment les métadonnées des plateformes de streaming, descriptions de vidéos, crédits d'album, supports physiques et autres espaces destinés à l'identification des contributeurs.

En cas d'oubli, d'erreur ou d'absence de crédit, le Licencié devra régulariser la situation dans le délai qui lui sera communiqué par le Concédant dans la notification du manquement.

Le non-respect de cette obligation après expiration du délai de régularisation constitue un manquement contractuel susceptible d'entraîner l'application des mesures prévues à l'article 9.

b. Droit de retrait

Le Concédant reconnaît et accepte que l'exercice de son droit de retrait sur l'Œuvre soit subordonné à l'indemnisation de l'intégralité du préjudice résultant pour le Licencié.

Dans ce cas :

- le Licencié pourra prétendre à une indemnisation correspondant aux investissements réalisés pour l'exploitation de l'Œuvre, notamment les coûts de promotion et de distribution ;
- en cas de désaccord sur l'indemnisation, une expertise judiciaire pourra être sollicitée afin d'évaluer le préjudice ;
- le retrait ne pourra être effectif qu'après indemnisation, sauf accord amiable entre les Parties.

9. RESPONSABILITÉS, MANQUEMENTS ET SANCTIONS

Le Licencié s'engage à respecter strictement et exclusivement l'ensemble des obligations légales et contractuelles liées au présent Contrat pour toute utilisation de l'Œuvre.

9.1. Manquements susceptibles de régularisation

Lorsqu'un manquement au présent Contrat est susceptible d'être corrigé, notamment en cas :

- d'absence ou d'erreur concernant le crédit du Concédant ;
- de déclaration non autorisée ou incorrecte auprès d'une société de gestion collective ;
- d'utilisation du Content ID en violation des droits d'un licencié antérieur ou des obligations prévues à l'article 7.b ;
- ou de tout autre manquement pouvant raisonnablement être corrigé,

le Concédant pourra notifier le Licencié par écrit en indiquant la nature du manquement et le délai accordé pour le régulariser.

Ce délai sera déterminé par le Concédant en fonction de la nature du manquement et des démarches nécessaires à sa correction.

Si le Licencié régularise intégralement la situation dans le délai indiqué, le Concédant pourra maintenir la Licence en vigueur.

À défaut de régularisation dans le délai imparti, le Concédant pourra suspendre ou résilier la Licence ainsi que les droits d'exploitation qui en découlent.

Le Concédant pourra alors entreprendre les démarches nécessaires afin de faire suspendre ou retirer l'exploitation

de la ou des Nouvelles Œuvres concernées, notamment au moyen d'une réclamation fondée sur les droits qu'il détient sur l'Œuvre.

9.2. Respect des licences antérieures et utilisation du Content ID

Le non-respect des droits attachés aux licences antérieures visées à l'article 4.1 constitue un manquement au présent Contrat.

Les obligations particulières applicables au Content ID sont précisées à l'article 7.b.

9.3. Autres sanctions

En cas de non-respect des termes du présent Contrat, le Licencié s'expose également, lorsque les conditions légales sont réunies, aux sanctions suivantes :

- révocation de la licence, avec interdiction d'utiliser l'Œuvre ;
- action en justice pour contrefaçon, conformément aux articles L.335-2 et L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle, pouvant entraîner jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et jusqu'à 300 000 € d'amende ;
- obligation de verser des dommages et intérêts au Concédant ;
- suppression du contenu concerné des plateformes numériques.

10. DROIT APPLICABLE ET RÉOLUTION DES LITIGES

En cas de litige, les Parties tenteront d'abord de trouver une solution à l'amiable.

Toute demande de médiation ou d'information devra être adressée à l'adresse électronique suivante : contact@jakebmusic.com.

À défaut d'accord, toute action judiciaire sera portée devant le Tribunal judiciaire de Paris et soumise exclusivement à la législation française.

11. TERRITOIRE ET DURÉE

La présente Licence Exclusive est concédée pour le monde entier et pour toute la durée légale de protection des droits concernés, sans limitation contractuelle de durée.

Aucun renouvellement périodique de la présente Licence Exclusive n'est requis pour poursuivre l'exploitation autorisée pendant la durée légale de protection des droits concernés.

La présente durée n'emporte aucune cession de propriété supplémentaire au Licencié sur l'Œuvre instrumentale ni sur les droits d'auteur du Concédant, au-delà des droits expressément accordés par le présent Contrat.

12. CONFIDENTIALITÉ

Les termes et conditions de la présente Licence sont confidentiels et ne peuvent être divulgués à des tiers sans l'accord écrit du Concédant, sauf lorsque cette communication est nécessaire :

- à l'exécution ou à la distribution d'une ou plusieurs Nouvelles Œuvres ;
- à un avocat, conseil juridique, comptable, manager ou représentant professionnel du Licencié ;
- à un label, distributeur ou partenaire professionnel ayant besoin de connaître l'existence ou les conditions de la Licence ;
- à une société de gestion collective dans le cadre d'une démarche autorisée par le Concédant ;
- en application d'une obligation légale ou d'une demande d'une autorité compétente.

Les personnes auxquelles la Licence est communiquée ne bénéficient d'aucun droit supplémentaire sur l'Œuvre.

13. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1. Intégralité de l'accord

La présente Licence, accompagnée des Conditions Générales de Vente expressément applicables, constitue l'accord entre les Parties concernant les droits accordés sur l'Œuvre dans le cadre de la Licence EXCLUSIVE. Elle remplace tout échange ou accord antérieur portant sur le même objet, sauf accord écrit contraire entre les

Parties.

13.2. Modification

Toute modification substantielle des droits accordés par la présente Licence devra faire l'objet d'un accord écrit entre les Parties.

Un échange électronique permettant d'identifier clairement l'accord des Parties pourra constituer un écrit à cette fin.

13.3. Nullité partielle

Si une disposition de la présente Licence devait être déclarée nulle, invalide ou inapplicable, cette situation n'affectera pas la validité des autres dispositions du contrat, qui continueront à produire leurs effets dans toute la mesure permise.

Les Parties s'efforceront, lorsque cela est nécessaire, de remplacer la disposition concernée par une disposition valable se rapprochant autant que possible de son objectif initial.

13.4. Absence de renonciation

Le fait pour le Concédant de ne pas faire appliquer immédiatement une disposition de la présente Licence ou de tolérer ponctuellement un manquement ne pourra être interprété comme une renonciation définitive à ses droits.

14. ACCEPTATION DU CONTRAT

En achetant cette Licence et en procédant à la validation de la commande ainsi qu'au paiement éventuellement applicable, le Licencié reconnaît avoir pris connaissance et accepté sans réserve l'ensemble des conditions énoncées dans le présent Contrat.

Le paiement ou, lorsqu'aucun paiement n'est requis, la validation de la commande, accompagné de l'acceptation électronique des conditions applicables, matérialise l'acceptation de la présente Licence par le Licencié.

Fait à Solliès-Ville, en date du 7 septembre 2026.

RÔLE DE LA PLATEFORME

La présente Licence est conclue exclusivement entre le Concédant et le Licencié.

My Producer intervient uniquement en qualité de prestataire technique permettant au Concédant de créer, paramétrer, proposer, générer et exécuter la présente Licence conformément aux choix, instructions et autorisations préalablement définis par celui-ci.

My Producer n'est ni Concédant, ni titulaire des droits portant sur l'Œuvre et ne concède aucun droit au Licencié sur celle-ci.

Le Concédant agit en son nom et pour son propre compte. Il n'est ni mandataire, ni représentant, ni agent de My Producer et ne dispose d'aucun pouvoir lui permettant de prendre un engagement, d'accorder une garantie, de reconnaître une responsabilité, de concéder ou transférer un droit ou une propriété, ou de créer une quelconque obligation au nom ou pour le compte de My Producer.

Toute stipulation ajoutée, rédigée ou modifiée par le Concédant faisant référence à My Producer ne saurait, du seul fait de cette mention, créer à la charge de My Producer une obligation, responsabilité, garantie, interdiction ou engagement quelconque, ni lui attribuer ou lui transférer un droit, une licence, une propriété ou une qualité juridique particulière. Toute stipulation prétendant produire un tel effet est inopposable à My Producer, sauf accord distinct, préalable, exprès et écrit conclu directement par My Producer par l'intermédiaire d'un représentant dûment habilité.

Le Concédant demeure seul responsable des conditions contractuelles qu'il choisit d'appliquer à la commercialisation et à l'exploitation de ses Œuvres. Lorsqu'il rédige, importe, modifie ou utilise ses propres conditions de licence, le Concédant en assume seul la responsabilité, notamment quant à leur contenu, leur licéité, leur validité, leur portée, leur opposabilité et leur adéquation à sa situation et aux droits qu'il détient.

My Producer n'effectue aucune validation juridique des conditions de licence rédigées ou modifiées par le Concédant et ne saurait être tenue responsable des conséquences résultant de leur contenu ou de leur utilisation, sous réserve des obligations légales impératives applicables à ses propres services.